# 工程伦理案例说明书
# --快播涉黄案

## 1 快播涉黄案例正文

### 1.1 标题

案例标题是快播涉黄案。

### 1.2 首页注释

编写者：XXX
案例涉及的知识点：辨识信息技术科学技术特点及其涉及的伦理冲突
案例来源：互联网

### 1.3 中英文摘要及关键字

**中文摘要：**快播软件因为能够播放大量格式的视频文件，及其独有的“边播边下”功能，曾在中国电脑用户中具有很高的装机率。但随着时间推移，网络上出现了大量利用快播软件传播的淫秽视频。公诉机关指控称，快播公司及公司CEO王欣等4名主管人员以牟利为目的，在明知软件被用户用于发布淫秽视频的情况下，却予以放任，已涉嫌传播淫秽物品牟利罪。2016年1月7日上午，快播公司和4名主管人员在海淀法院受审。快播CEO等4名高层出庭受审。控辩实录上网发布，引发热议。

**英文摘要：**Because KuaiBo software can play a large number of formats of video files, and its unique "side-broadcasting side-down" function, it has a high installed rate among Chinese computer users. But over time, a lot of pornographic videos have been launched on the Internet. The prosecution charged that four executives, including Wang Xin, the company's CEO and other companies, had laissez-faire for the purpose of making profits, knowing that the software was used by users to publish

obscene videos, and had been suspected of spreading obscene goods for profit. On the morning of January 7, 2016, Nora and 4 executives were tried in the Haidian court. Norway CEO and other 4 top executives appear in court. The online publication of the prosecution and defense record has aroused heated debate.

**关键词：**播放器；涉黄；技术中立；传播淫秽物品牟利罪

## 1.4 引言/开头

时间：2016 年 01 月

地点：深圳、北京

相关人：王欣、张克东、牛文举等，公诉机关

关键问题：技术中立能否成立？是否尽到监管义务？是否构成刑事责任？

## 1.5 背景介绍

行业：互联网，法律

单位：深圳市快播科技有限公司，深圳市市场监督管理局，北京市公安部门，北京市海淀区人民法院

主要人物：王欣、张克东、牛文举等，公诉机关工作人员

事件：2013 年至，快播因盗版，侵犯版权，涉黄等原因遭到群众举报和以腾讯为首的互联网公司的投诉，最终被立案调查。2014 年年 4 月份，北京市公安部门对深圳快播公司网上传播淫秽色情信息一案进行了立案调查。2014 年 9 月 24 日，经过公安机关 5 个月的缜密侦查，王欣等 5 名主要犯罪嫌疑人全部被抓获。2016 年 9 月 13 日上午，海淀法院对被告单位深圳市快播科技有限公司、被告人王欣、吴铭、张克东、牛文举传播淫秽物品牟利案作出一审判决。因犯传播淫秽物品牟利罪，深圳市快播科技有限公司被判处罚金一千万元；王欣（快播原 CEO）被判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币一百万元；张克东等三名高管被判处有期徒刑三年三个月至三年不等的有期徒刑，并各处罚金。2018 年 9 月 3 日，快播科技将正式清算破产。

## 1.6 内容

**（1）企业发展**



快播包括三个事业部，视频业务、快玩游戏平台业务以及大屏幕业务。

在 2009 年快播就实现盈利，2011 年销售额达到 1.3 亿元 。

到 2011 年年底，快播公布的周活跃用户数已高达两亿可与国内视频网站的大佬优酷画上约等号。据艾瑞的统计，2011 年第一季度，快播在视频播放器日均覆盖人数上超过暴风影音、迅雷等老牌视频播放器厂商，成为新的老大。 快播在 CNTV、凤凰网、激动网、酷 6 网、搜狐视频等平台设立了快播专区，合作方希望用快播的解决方案节约带宽，而快播希望通过这些大平台发展用户和使用内容。但这些平台上的用户已习惯于直接点开网页看视频。

2011 年 3 月，快播推出一种跨平台游戏开发工具，开发者只需要在微软操作系统环境下进行游戏创意开发，即可使该游戏在多操作系统平台(Android、Linux、Meego)、多浏览器下运行，覆盖电脑、电视和手机端。当开发者做好游戏后，快播还能提供基于 P2P 技术和云计算的“快玩”游戏平台，当用户在“快玩”上点击游戏或者通过“快玩”的内置搜索框搜索新游戏时，快播就获得来自游戏提供商的分成。在快播 2011 年近 1 亿元的收入中，有一半来自“快玩”平台的游戏联运。

2013 年至，快播因盗版，侵犯版权，涉黄等原因遭到群众举报和以腾讯为首的互联网公司的投诉，最终被立案调查。2014 年 6 月，深圳市市场监督管理局就深圳快播公司涉嫌盗版侵权拟被处罚 2.6 亿，此后快播业绩一路下滑。

2014 年年 4 月份，根据群众举报，北京市公安部门对深圳快播公司网上传播淫秽色情信息一案进行了立案调查，并抓捕多名犯罪嫌疑人，但主要犯罪嫌疑人王欣外逃。

2014 年 7 月，快播已搬离原址，部分员工已被安置到别处的其他公司。快播已重新注册了好几个公司，用于安置不同的业务和员工。其中一家叫云帆世纪，放的是快播系列除播放器之外的业务。

**（2）企业领导**

前CE O：吴昊 陈敬忠 



董事长：王欣

总裁：2010 年 4 月原移动高管李军任总裁。

副总裁：熊匀波（兼快玩事业部总经理）。

CEO：2011 年 7 月-2012 年 7 月朱达欣，2012 年 8 月董事长王欣兼任。

**（3）资本结构**

2010 年 10 月，获得赛富基金 400 万美元的投资。

周鸿祎和曾李青以天使投资人的身份同时入股快播，各自持有约 10%的快播股份。

**（4）公司地址**

现地址在高新南一道 009 号中国科技开发院中科研发园三号楼 22-23 层。

**（5）公司事件**

**1）涉黄被查**

2014 年 4 月 23 日，深圳市公安局证实，根据群众举报，深圳市快播科技有限公司涉嫌传播淫秽信息，公安机关正在核查中。

2014 年 5 月 15 日，全国“扫黄打非”办公室通报，快播公司存在传播淫秽色情内容信息的行为且情节严重，根据相关规定，广东省通信管理局拟对其处以吊销增值电信业务经营许可证的行政处罚。同时，快播公司传播淫秽色情信息的行为涉嫌构成犯罪，公安部门已立案侦查，刑拘了多名犯罪嫌疑人。

公安部门对犯罪嫌疑人王欣采取逮捕的刑事强制措施，实施网上追逃，并通过国际刑警组织发布红色通缉令。

2014 年 8 月 7 日，王欣从境外入境某国时，被该国有关部门截获。8 月 8 日，公安部门将王欣押解回国。

2014 年 9 月 24 日，深圳快播科技有限公司涉嫌传播淫秽物品牟利案，在公安部直接指挥下，经过公安机关 5 个月的缜密侦查，王欣等 5 名主要犯罪嫌疑人全部被抓获。

该案于近日由北京市公安局海淀分局依法移送检察机关审查起诉。

**2）“天价罚单”事件**

2014 年 6 月 26 日深圳市市场监管局对深圳市快播科技有限公司开出了 2.6 亿元的“天价罚单”。收到该行政处罚后，快播曾提起行政复议，但被广东省版权局驳回。快播一纸诉状诉至法庭，要求撤销这个“史上最贵网络版权侵权行政罚款”。2014 年 12 月 30 日该案在深圳中级人民法院开庭审理，庭审持续两天。因涉及商业秘密，该案 30 日未公开审理。

**3）市监局起诉**

快播认为，对于《北京爱情故事》等影视作品，其只提供搜索、链接等服务，对作品是否侵权不知情。且在腾讯向其发出侵权通知后，采取了删除措施。适用于“避风港”原则，不应受到行政处罚。

深圳市市场监管局认为，快播违法事实清楚，证据确凿；处罚金额及计算方法正当合理。深圳中院 2014 年 12 月 31 日并未当庭宣判。

**4）开庭审理**

2016 年 1 月 7 日上午，快播公司及主管人员传播淫秽物品牟利案在北京市海淀区人民法院一审开庭审理。

公诉机关指控,被告单位深圳市快播科技有限公司自 2007 年 12 月成立以来，基于流媒体播放技术，通过向国际互联网发布免费的 QVOD 媒体服务器安装程序（简称 QSI）和快播播放器软件的方式，为网络用户提供网络视频服务。期间，被告单位快播公司及其直接负责的主管人员被告人王欣等四人以牟利为目的，在明知上述 QVOD 媒体服务器安装程序及快播播放器被网络用户用于发布、搜索、下载、播放淫秽视频的情况下，仍予以放任，导致大量淫秽视频在国际互联网上传播。2013 年 11 月 18 日，北京市海淀区文化委员会从位于本市海淀区的北京某技术有限公司查获快播公司托管的服务器四台。后北京市公安局从上述服务器中的三台服务器里提取了 29841 个视频文件进行鉴定，认定其中属于淫秽视频的文件为 21251 个。公诉机关认为，上述被告单位及四名被告人的行为构成传播淫秽物品牟利罪。

2016 年 9 月 9 日上午，快播传播淫秽物品牟利案在北京市海淀区人民法院开庭。

在持续两日的庭审过程中，公诉人一方和辩护人及被告方唇枪舌剑，互不相让，王欣大打情怀牌，认为一直做技术的人很难得，技术无罪；公诉方坚持认为

快播的行为已经触碰到了法律底线，是行为违法，和技术无关；辩护律师则一直质疑公诉方的程序存在重大漏洞，认为王欣很“冤”……

**第一回合**

公诉人问：快播是否具有发布、上传、搜索淫秽视频的功能功能？

王欣：快播不具备传统意义上的上传、搜索、发布功能，它的作用仅仅是给视频编码、编号，发布的功能是由第三方管理员实现的，只有这样才能让外界看到、然后传播，所以快播不具备传播属性。

快播播放器像一个传统 DVD，可以播放各种碟片，可以播用户自己的，也可以播放别人的。

快播的主营业务是播放器业务、游戏业务和机顶盒业务，根据资讯广告或者和搜索引擎的合作以及会员的收入盈利。

张克东：快播没有发布淫秽视频，都是网站管理者发布的，而且是通过 110 系统的审核，才能上传。快播软件提供下载，而使用快播的这些网站，站长要手工选择、共享文件，获取编码，然后发布，快播在这其中只负责编码这部分操作，其他不参与。快播其实只是提取特征码，站长才是真正发布的人。

我们是 P2P 模式，这种模式可以极大节省服务器带宽支出，减少站长的运营成本。

公诉人：淫秽视频传播的行为和主体当然是快播，这跟缓存文件是不是可视的没有关系，跟站长把视频传到网上也没有什么关系。被告人主观上对于传播淫秽视频是明知的，但是王欣对淫秽视频的态度是快播没义务管理，通过快播的行动也可以印证这种态度。

**第二回合**

公诉人问：如何解释查获的四台服务器中抽检视频 70%为淫秽内容？快播是否明知其中有淫秽视频仍放任不管？

王欣：服务器中的淫秽视频仅仅是缓存数据文件而已，缓存加速服务器只是为了加速播放，是行业通用方法，提高服务质量，用户卡顿的时候，补充带宽，减少卡顿。缓存服务器存储的是视频碎片，一个单纯的碎片。

缓存服务器存储的是电子数据而不是视频文件，快播不能能否凭借视频编码就知道视频的内容。

公诉人：法律不强人所难，但是快播连最基本的都没有做到。快播对淫秽视频的监管体现在哪里？效果在哪？有辩护人说我们对技术定罪，公诉人从不是对

技术定罪，只是对行为定罪！快播这么大公司，对于服务器的视频，拷贝出来判断下就这么难吗？

**第三回合**

公诉人问：快播有没有采取相关措施屏蔽淫秽视频？快播是否明知其中有淫秽视频仍放任不管？

王欣：快播用内部有110系统过滤不良信息，同时还有举报方式，关键词筛选是主动的，由网监部门提供，经常更新。用户举报是被动的。效果还是不错的。屏蔽了多少视频不知道，网站有上千个（四千多个）。深圳网监提供的（需要屏蔽的）域名、网站，是不能进入缓存服务器的。

但是我们有义务去做110系统，因为色情对青少年影响很大，基于这种义务，我们才去做的。

公诉人：快播公司在2012年和2013年连续受到了行政处罚。快播在第一次处罚中明确表示整改，但是又被处罚，证明快播存在“明知”问题。

**第四回合**

公诉人问：快播明知有用户利用软件观看传播淫秽视频，为什么不转型？

辩护人：公诉人一直在很激动地问快播为啥不会转型？这个与常识相悖！**技术本身是中性的，是没有标签的，没有良性和恶性的**。我们手机天天都能收到诈骗信息，为什么中国移动(微博)不转型？还有百度云，网易云，这个云那个云的，为什么不去关停百度公司？

王欣：我们不具备做内容的基因，**做技术不可耻，坚持做技术的人很难得。**

**第五回合**

公诉人问：快播到底是否属于互联网信息服务企业？还是软件企业？是否从淫秽视频中获利？

王欣：软件技术提供商，他没有内容，不算内容平台商。我们不经营内容，跟优酷土豆不一样，我们是技术性公司，一直在为中国的技术做工作。

约炮不可能成就陌陌的今天，假货不能成就淘宝的今天。满足小众的需求不能成为主流。色情网站不是互联网的主流，快播不可能依靠淫秽视频这种小众需求来获利，不信你找两个色情网站给我看看。

**尖峰时刻**

公诉人：快播一共才屏蔽了四千多个网站，比例太少。

辩护人：公诉人说快播一共才屏蔽了四千多个网站，比例太少，但我们认为已经不少了，去年一年的时间，扫黄打非办查处的色情网站也不过 422 家。

辩护人：快播在监管方面，有没有受到政府部门的奖励或表扬？

王欣：十八大期间，受到深圳网监的表扬。

公诉人：多名快播员工都表示自己知道有淫秽视频，所以快播主观是明知的，放任故意淫秽视频传播。

王欣：你说快播员工明知道有淫秽视频，我想说，他们胆子真大，快播给了他们什么好处？快播那么多员工周末、节假日加班，按照公诉人的意思，快播的员工是拼着命违法？

公诉人：110 系统不能 100%屏蔽不良网站，快播为何不安排人员对文件逐一观看、屏蔽？

王欣：如果采用这种方式，公司就开不下去了。快播上亿用户，每天看不同节目，节目是变动的，我们不可能把这些内容拷贝到本地，进行逐一处理。行业内的工具软件也不可能做这样的工作。人工的方式不可取，互联网只有黑名单模式，没有白名单模式。

辩护人：淫秽视频如何鉴定？你的工作量和工作时间什么情况？

鉴定人：我鉴定过太多了，这种视频随便一拖，肯定就是那种画面。领导拿过来多少，我看多少，（一共）2 万多个视频吧，一天至少看 600 部，最多 800 部，但 600 部是我的底线。

审判长询问被告单位、被告人对公诉人指控的犯罪事实的意见。快播公司、王欣、张克东、牛文举均表示认罪悔罪。

**5）法院判决**

2016 年 9 月 13 日上午，海淀法院对被告单位深圳市快播科技有限公司、被告人王欣、吴铭、张克东、牛文举传播淫秽物品牟利案作出一审判决。因犯传播淫秽物品牟利罪，深圳市快播科技有限公司被判处罚金一千万元；王欣（快播原

CEO）被判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币一百万元；张克东等三名高管被判处有期徒刑三年三个月至三年不等的有期徒刑，并各处罚金。

**6）清算破产**

2018 年 9 月 3 日，全国企业破产重整案件信息网披露，深圳金亚太科技有限公司对深圳市快播科技有限公司(以下简称快播公司)提出的破产清算申请，被广东省深圳市中级人民法院裁定即日起生效。

## 1.7 结尾或小结

（1）王欣必须学会改变，性格决定命运。王欣对快播应该承担两项责任。

**首先，是理工男对技术的单向度执着，和对法律与政治风险的钝感。**

据说王欣开发快播是为了实现无障碍地分享视频，开发另一款产品快播小方是为了让所有人都能免费通过电视看到互联网的视频内容。我在盛大时曾有一名创新院的技术 leader 问我一个问题，如果他能用技术手段把全世界的网络内容都聚合起来，有没有办法可以帮助规避法律责任。虽然当时我觉得惊讶，但和王欣比较，原来很多理工男都会的执着于实现纯粹的技术理想，而对后果并不关心。好莱坞科幻片经常描述科学怪人，其实也属同一类。

**看到自己的技术改变了用户使用习惯和行业格局，这对王欣来说大概是比赚钱更令人兴奋的。**由于种种原因快播顶着风险发展成播放器龙头，也让王欣潜意识里相信自己是安全的，磕绊总会过去。然而过去经验在新形势下可能成为包袱，王欣的风险钝感终于让自己和快播都跌了重重一跤。

**其次，盲目侥幸使断臂决心太迟。**

和同样被国家版权局行政处罚的百度影音在 2013 年底停止全部业务相比，王欣半年后才决定转型，此时断臂已是太迟。

从王欣在 2016 年海淀法院对快播传播淫秽物品牟利案第一场公开审理中的强硬立场来看，王欣没有及时转型不仅是快播财力毕竟不能和百度比，而且是王欣本人一直心存侥幸。显然王欣虽意识到事态严重，却没有意识到事态会这样严重。明白自己遇到危机，却相信可以用对抗来度过危机。

王欣在快播被吊销 ICP 证前曾对腾讯科技表示“丛林法则改变了，快播必须在规则下生存”、“在正版化趋势不可逆的情况下，快播只有在遵守规则的前提下继续新的技术创新，才能长久活下去。”技术世界的无限天空与真实世界的红绿灯是一对矛盾，认识规则和顺应趋势是王欣重新起家的重要一课。

快播的成就证明了王欣是非常优秀的产品经理和研发，快播的倒下证明了王欣在世事洞明上还有很多路要走。王欣在骨子里是有担当的，无非这种担当曾在错误的地方变成错误的死磕。希望王欣吸取教训，让人生重新划出上行曲线。

**（2）关于技术是中立的**

虽然一直在强调技术中立，强调快播和服务器不具备发布和搜索功能，但是对于快播在传播淫秽物品方面的作用，快播的大佬们当然明确的知道，即明知；也当然没有反对这一结果的发生，即放任。

设立‘技术中立原则’是为了保护创新。但是如果仅持‘技术中立原则’抗辩便全面免责，会伤害其他权利人和全社会的福利，反而破坏了创新。

## 1.8 附件

**课件：**软件工程伦理-1.ppt

**视频：**0002-1.快播涉黄案 5 名嫌疑人被移送审查起诉.mp4

0001-2. 0002-2. “快播”的罪与罚：庭审中 一系列焦点问题得以解答.mp4

## 1.9 思考题

(1) 拷问技术人的社会责任与实践——技术不可耻！技术人呢？

(2) 互联网时代的到来，使得内容传播更加快捷和低成本，乐视、腾讯、搜狐、优土等都曾抱团起诉过快播的侵权行为。你觉得应该怎么保护好原创公司的版权，促进市场的健康持续发展？

(3) 设想你是一名信息与大数据技术创新人员，从这个案件中对在技术创新和应用推广中的个人（或企业、行业）行为有哪些启发？

(4) 基于这个案例，你还读到、想到真实发生过的哪些案例也存在法律或技术伦理风险？ 对于中国移动的骚扰短信，淘宝的假货问题，百度腾讯的涉黄，你怎么看？